תקנות הכניסה לישראל (דרכי גביית הוצאות גירוש), התשמ"ו—1985

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13(ד) ו־14 לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב—1952 [1] (להלן — החוק), אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1. בתקנות אלה —

"המנהל" — מנהל מינהל האוכלוסין במשרד הפנים או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה;

"הוצאות" — הוצאות ביצוע צו גירוש מן הארץ, לרבות —

(1) הוצאות חיפוש ואיתור של המגורש;

(2) הוצאות איכסון;

(3) הוצאות נסיעה, לרבות דמי כרטיס, מסים, היטלים וכל הוצאה אחרת הנוגעת להסעה;

(4) הוצאות ליווי;

(5) הוצאות אחרות הכרוכות בביצוע הצו;

(6) הוצאות הכרוכות בגביית ההוצאות שפורטו בפסקאות (1) עד (5).

חיוב מעביד בהוצאות

2. (א) הורה שר הפנים או מי שהוא הסמיכו, לפי סעיף 13 לחוק, שצו גירוש יבוצע על חשבון מעביד, יגיש המנהל למעביד דרישה לתשלום הוצאות באחת מדרכים אלה:

(1) דרישה לשלם לאוצר המדינה אמדן הוצאות צפויות, כדי לאפשר ביצוע צו הגירוש;

(2) דרישה לשלם במישרין לנותני שירותים שיפורטו בדרישה, את הסכומים הקבועים לצד כל אחד מהם בדרישה;

(3) דרישה להחזר הוצאות שנשאה בהן המדינה, לפי חשבון מפורט.

(ב) שילם המעביד הוצאות על פי אמדן לפי סעיף קטן (א)(1), יערוך המנהל עם סיום ביצוע צו הגירוש חשבון סופי והמעביד יהיה חייב להשלים את ההפרש בין החשבון הסופי לבין ההוצאות ששילם לפי סעיף קטן (א) או יהיה זכאי להחזר הפרש, לפי הענין.

פיגור בתשלום

3. לא שילם מעביד סכום שנדרש לשלמו כאמור בתקנה 2 תוך 7 ימים מיום הדרישה, תחול על הסכום ריבית החשב הכללי המתפרסמת מעת לעת ברשומות, מהיום השביעי שלאחר יום הדרישה עד המועד שבו שולם הסכום בפועל.

תחילה

4. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

כ' בכסלו התשמ"ו (3 בדצמבר 1985)

יצחק פרץ
שר הפנים

---

1 ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשמ"ה, עמ' 213.